

PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
ANTARA
PT ORIGIN MAGDA INOVASI
DENGAN
 [.....]
Nomor: [XXX]/HRD-OMI/PKM/[XXX]/202[X]

Perjanjian Kerjasama Kemitraan ("**Perjanjian**") ini dibuat pada tanggal [.....] oleh dan antara:

I. Nama : **Tania Wirjakusuma**
 Jabatan : Direktur
 Perusahaan : PT Origin Magda Inovasi / TEMA Agency

Dalam hal ini bertindak mewakili secara sah untuk dan atas nama **PT ORIGIN MAGDA INOVASI**, yang selanjutnya disebut sebagai "**PT ORIGIN MAGDA INOVASI**".

II. Nama : [.....]
 Warga Negara : [.....]
 No. KTP/ SIM : [.....]
 Tempat, Tgl. Lahir : [.....]
 Alamat : [.....]
 Telepon/HP : [.....]
 Email : [.....]

Dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut "**MITRA**".

Bahwa **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** dan **MITRA** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** adalah badan hukum perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha, yang bergerak di bidang produk dan servis antara lain di bidang informasi teknologi atau sistem informasi yang berhubungan dengan kegiatan *Agency*, jasa penyedia tenaga kerja seperti; *Sales Promotion Girl* (SPG), *Sales Promotion Boy* (SPB) dan Penyedia pekerja alih daya (*Outsourcing*).
2. Bahwa **MITRA** adalah perorangan yang memberikan kemampuan pengetahuan dan jasa untuk melaksanakan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
3. Bahwa **MITRA** adalah perorangan yang akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dari pihak **PRINCIPAL** dan/atau **BRAND** yang sedang menjalankan program dengan **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** dan/atau **TEMA AGENCY**

4. Bahwa, Para Pihak telah sepakat menjalin kerja sama kemitraan yang bermanfaat Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan di antara **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** dengan **MITRA**.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang bersifat kemitraan selama masa waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
2. Bahwa Perjanjian ini dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak guna keberhasilan dan mencapai tujuan bersama yang secara khusus dan disepakati pada Perjanjian ini.
3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan tujuan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Brand "**TEMA Agency**".

Pasal 2 PERSYARATAN KEMITRAAN

1. **MITRA** menjalankan kemitraan bersama dengan **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** pada BRAND [.....].
2. Bahwa **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** dan **MITRA** secara bersama-sama berkewajiban membina hubungan kemitraan yang harmonis dengan mitra lainnya agar tercipta hubungan kemitraan dan ketenangan usaha bisnis dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan petunjuk pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam **PT ORIGIN MAGDA INOVASI**, dengan sebagai berikut:
 - a. MITRA wajib menjaga nama baik **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Dapat menyimpan rahasia dan dokumen-dokumen serta data-data yang dianggap rahasia bagi **PT ORIGIN MAGDA INOVASI**;
 - c. Harus menghindari diri dalam perbuatan pemborosan dan tindakan-tindakan yang merugikan **PT ORIGIN MAGDA INOVASI**;
 - d. Dilarang memanfaatkan kemitraan untuk memanipulasi suatu pembayaran-pembayaran, melaksanakan hubungan kemitraan di luar kepentingan **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** untuk kepentingan pribadi dengan pihak ketiga lainnya; dan
 - e. **MITRA** Wajib menaati tata tertib lainnya sesuai dengan operasional **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pimpinan **PT ORIGIN MAGDA INOVASI**.
3. Dalam Perjanjian ini **MITRA** bersepakat dan menyetujui beberapa persyaratan, yakni sebagai berikut:

- 3.1 Dalam melakukan kemitraan ini, MITRA berhak mendapat nilai upah dasar dari **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** sebesar Rp. [.....] [.....Rupiah] , sesuai dengan UMP 2026, tidak termasuk Pajak untuk setiap bulannya.
- 3.2 Para Pihak sepakat tidak mengubah pasal 1.1 tersebut di atas selama Masa Waktu Perjanjian ini masih berlaku.
- 3.3 **MITRA** sepakat mendapatkan upah dengan tunjangan sebagai berikut:
 - 3.3.1 tunjangan transport sebesar Rp. [.....] [..... Rupiah]
 - 3.3.2 tunjangan makan sebesar Rp. [.....] [.....Rupiah]
 - 3.3.3 tunjangan pulsa sebesar Rp. [.....] [.....Rupiah]

dan dilakukan setiap bulannya akan ada pemotongan oleh **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku, jikalau MITRA mendapatkan Tunjangan BPJS dari pihak Principal dan/atau Brand.
- 3.4 Para Pihak sepakat seluruh pembayaran atas gaji hanya dengan menggunakan mata uang rupiah dan dilakukan pembayaran diakui melalui transfer antar rekening yang telah ditentukan dalam Perjanjian, yakni sebagai berikut:

Nomor Rekening MITRA	:[.....]
Nama Rekening MITRA	:[.....]
Nama Bank	:[.....]
- 3.5 **MITRA** berhak mendapatkan upah yang dimaksud pasal di atas pada tanggal yang sudah disepakati.
- 3.6 Melaksanakan kemitraan yang sesuai dengan jasa keterampilan yang dimiliki **MITRA** dengan melaksanakan secara patuh dan efisien.
4. Dalam Perjanjian ini **MITRA** bersedia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yakni sebagai berikut:
 - 4.1. Menaati segala peraturan dan/atau tata tertib yang diberikan oleh **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** selama Masa Waktu Perjanjian ini berlaku.
 - 4.2. Merahasiakan semua informasi mengenai **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya, atau karena sebab lain dan selama berlakunya Masa Waktu Perjanjian maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
 - 4.3. Menyerahkan semua informasi mengenai **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** yang diterima atau diketahui olehnya, termasuk karena jabatannya, atau karena sebab lain termasuk semua informasi maupun data dalam bentuk *hard copy, soft copy, email, disket, CD, USB* maupun dalam bentuk media lainnya dan termasuk kepada pimpinan **PT ORIGIN MAGDA INOVASI**.
 - 4.4. **MITRA** wajib memelihara dan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab atas alat-alat pendukung kemitraan serta inventaris **PT ORIGIN MAGDA INOVASI**.

- 4.5. Dalam menggunakan alat-alat kerja, **MITRA** harus mengindahkan petunjuk yang diarahkan oleh pimpinan unit atau pimpinan **PT ORIGIN MAGDA INOVASI**.
- 4.6. Apabila Masa Waktu Perjanjian ini selesai dan tidak diperpanjang, atau terjadi pemutusan hubungan kemitraan sebelum berakhirnya Perjanjian, **MITRA** wajib mengembalikan semua alat-alat inventaris dalam keadaan baik dan terpelihara. Apabila **MITRA** tidak dapat mengembalikan, maka **MITRA** menyetujui untuk dapat dipotong dari upah atas biaya kerugian yang terjadi.

PASAL 3 MASA WAKTU PERJANJIAN DAN LOKASI KEMITRAAN

1. Perjanjian ini berlaku selama [x] bulan dan terhitung efektif sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ("**Masa Waktu Perjanjian**") sesuai dengan jadwal kerja yang sudah ditetapkan dengan perhitungan 8 (delapan) jam per hari.
2. Para Pihak sepakat melaksanakan kemitraan di area wilayah [xxxx] selama Masa Waktu Perjanjian ("**Lokasi Kemitraan**").
3. **MITRA** bersedia untuk melaksanakan kemitraan apabila ada perubahan Lokasi Kemitraan.
4. Bahwa apabila diperlukan untuk perpanjangan Masa Waktu Perjanjian, Para Pihak dapat melakukan Adendum Perjanjian sesuai dengan tingkat kebutuhan **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** untuk menjalankan kemitraan yang akan ditentukan kemudian hari.
5. Apabila Masa Waktu Perjanjian telah selesai, maka hubungan kemitraan antara **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** dengan **MITRA** dianggap berakhir dengan tanpa ada kewajiban **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** untuk memberikan uang pisah dan/atau pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **MITRA**.
6. Apabila dalam Masa Waktu Perjanjian, **MITRA** dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis lebih dahulu 1 (satu) tahun kepada **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** dan membayar ganti rugi sampai batas waktu PKWT berakhir yang akan di tentukan oleh **PT ORIGIN MAGDA INOVASI**.
7. Bahwa **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** dapat sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan memberhentikan **MITRA** secara tidak patut apabila terbukti **MITRA** tidak bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal 4 SAKIT DAN PERIJINAN LAINNYA

1. **MITRA** yang tidak masuk kerja karena sakit, maka wajib menyertakan dan/atau memberitahukan Surat Keterangan Dokter. Apabila **MITRA** tidak melampirkan Surat Keterangan Dokter maka dianggap mangkir.

2. **MITRA** yang tidak masuk kerja karena ijin, maka wajib menyertakan dan/atau mendapatkan persetujuan dari *supervisor*. Apabila **MITRA** tidak ada persetujuan maka dianggap mangkir.

Pasal 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** tidak bertanggung jawab untuk memastikan materi yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar hak cipta dan/atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
2. Apabila **MITRA** melakukan pelanggaran, maka **MITRA** yang melakukan pelanggaran akan bertanggung jawab penuh atas pelanggaran yang dibuat dan bersedia untuk melepaskan **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** dari dan terhadap semua tuntutan, klaim, tindakan, pertanggung jawaban, kerugian baik yang diajukan oleh pihak lain, institusi pemerintah maupun pihak ketiga lainnya yang timbul sebagai akibat pelanggaran tersebut.
3. **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** tidak dikenakan ganti rugi baik berupa materi dari pihak lain maupun pihak ketiga dalam masa Waktu Perjanjian yang diakibatkan oleh **MITRA**.

Pasal 6

BERAKHIRNYA KEMITRAAN

1. Perjanjian ini sesuai yang disepakati akan berakhir ketika program dengan **PRINCIPAL** dan/atau **BRAND** berakhir dan dengan berakhirnya Perjanjian tersebut maka segala hak dan kewajiban **MITRA** kepada **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** akan berakhir pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
2. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata sepanjang mengenai keharusan adanya suatu putusan Pengadilan untuk mengakhiri suatu Perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal ini dengan secara sah dan cukup dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak.

Pasal 7

PERPANJANGAN MASA WAKTU KEMITRAAN

1. Apabila **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** akan melakukan perpanjangan Masa Waktu Perjanjian yang disetujui oleh **MITRA**, maka **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** harus memberitahukan kepada **MITRA** paling lambat 14 hari kerja sebelum Perjanjian ini berakhir.
2. Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang oleh Para Pihak, maka Perjanjian ini akan putus demi hukum pada tanggal yang telah disepakati.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan antara Para Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat mengusahakan untuk bertemu, berdiskusi dan bernegosiasi untuk mendapatkan penyelesaian perselisihan apa pun yang timbul di antara Para Pihak mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan hak dan kewajiban Para Pihak sebelum mencari penyelesaian secara hukum yang tersedia atau yang dipertimbangkan untuk disediakan kepada Para Pihak dalam keadaan ini.
2. Para Pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara musyawarah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini.
3. Apabila penyelesaian pada ayat satu di atas tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dengan menggunakan Prosedur BANI dan menunjuk Arbiter Tunggal.

Pasal 9

SANKSI, MANGKIR DAN DENDA

1. **MITRA** ternyata tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas, **PT ORIGIN MAGDA INOVASI** berwenang memberikan teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan kepada **MITRA**.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN KORESPONDENSI

1. Setiap Pemberitahuan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan disampaikan oleh Para Pihak secara tertulis dengan tanda terima dan atau dengan *e-mail* dan akan dianggap tidak dikirimkan jika belum dikirimkan kepada alamat yang tersebut di bawah ini:

PT ORIGIN MAGDA INOVASI

PIC : Rizqi A. Dhita
 Jabatan : National Coordinator
 Email : rizqiarumdhita@indonesia.id
 Alamat : Centennial Tower Lt. 38 H. Jl. Jend Gatot Subroto Kav 24-25, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930

MITRA

Nama : [mohon di input]
 No.HP/Tlp : [mohon di input]
 Email : [mohon di input]
 Alamat : [mohon di input]

2. Setiap perubahan informasi korespondensi wajib diberitahukan kepada masing-masing pihak secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari kerja sejak saat perpindahan tersebut dilakukan.

3. Segala risiko yang timbul akibat perubahan korespondensi yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang melakukan perubahan.

Pasal 11 **WANPRESTASI (INGKAR JANJI)**

1. **MITRA** dinyatakan atau dianggap telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap Perjanjian ini apabila tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
2. Pernyataan bahwa **MITRA** telah berada dalam keadaan wanprestasi (ingkar janji) cukup dibuktikan melalui 1 (satu) surat pemberitahuan atau surat teguran atau surat peringatan dari Pihak Kedua selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa wanprestasi (ingkar janji) tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian yang akan dikirimkan secara resmi dan tertulis ke alamat tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 12 **FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)**

1. Jika terjadi keadaan *Force Majeure* (Keadaan Kahar), termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, kerusakan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja masal, perubahan drastis pada politik dan ekonomi, epidemi, pandemi yang dikuatkan maupun tidak oleh pernyataan tertulis dari otoritas pemerintah dan/atau pihak yang berwenang dalam hal itu, dan diundangkannya peraturan perundang-undangan baru yang secara langsung maupun tidak secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "**Force Majeure**"), yang mengakibatkannya tidak dapat dilaksanakannya kewajiban Para Pihak berdasarkan ini, maka Para Pihak dengan sebagai berikut:
 - a. Memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selalu memberitahukan kepada Pihak lainnya tentang rencana yang akan dilakukannya untuk mengantisipasi dan memitigasi akibat yang ditimbulkan oleh keadaan *Force Majeure* tersebut.
 - b. Melakukan perundingan untuk menemukan solusi jalan keluar penyelesaian apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung sampai dengan menimbulkan halangan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian ini selama 14 (empat belas) hari kerja.
 - c. Membuat Adendum Perjanjian apabila dalam huruf b tersebut di atas ditemukan solusi penyelesaian oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Para Pihak yang seluruh ketentuan hak dan kewajiban masing-masing Pihak sebelum terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing Pihak.
2. Dalam hal Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa *Force Majeure*, maka segala akibat yang timbul dari tidak terlaksananya

Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak dan satu Pihak lainnya tidak dapat menuntut atas tidak terlaksananya Perjanjian tersebut.

3. Masing-masing Pihak yang terkena dampak *Force Majeure* harus memberikan laporan secara tertulis kepada Pihak lainnya atas ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban yang ada dalam Perjanjian ini.

Pasal 13
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian yang dituangkan ke dalam Adendum yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi keseluruhan kesepakatan di antara Para Pihak dan Perjanjian ini menggantikan dan membatalkan seluruh Perjanjian, kesepakatan dan pernyataannya secara lisan maupun tulisan di antara Para Pihak.
3. Ketentuan dalam Perjanjian ini yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, kerahasiaan, ganti rugi atas pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini akan tetap berlaku walau Perjanjian ini berakhir atau diakhiri dan dapat dilaksanakan setiap saat.
4. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam sejumlah Salinan dan disampaikan dengan transmisi faksimile atau lainnya, dan setiap Salinan Ketika ditandatangani dan disampaikan akan dianggap sebagai Salinan dan keseluruhannya Ketika dijadikan satu akan dianggap satu kesatuan perjanjian yang sama. Apabila terdapat lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap. Para Pihak saat menandatangani Perjanjian ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak mana pun.

PIHAK PERTAMA
PT ORIGIN MAGDA INOVASI

PIHAK KEDUA
MITRA

Nama : Tania Wirjakusuma
Jabatan: Direktur

Nama: